



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica

01-01-09-10 - Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DI PUNTI DI MONITORAGGIO ESISTENTI DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI". IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 668.551,64 + IVA, DI CUI LOTTO 1 € 306.604,30 + IVA CIG B9FCB81254 E LOTTO 2 € 361.947,34 + IVA CIG B9FCB82327. CUP F72G16000000001. APPROVAZIONE VERBALI, PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO, E AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
- VISTO** il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS, approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del DG n. 922 del 04/07/2017;
- VISTA** la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 50 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 così come integrata dalla DDG n. 433 del 26/03/2025, con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico all'ing. Domenico Caracciolo;
- PRESO ATTO** della Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della Determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
- VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 16/12/2019 tra la ex DGSTA (ora DGSUA) del MATTM e l'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, di seguito anche Distretto Idrografico della Sardegna, denominata AdB Sardegna, inerente la Linea di azione 2.3.1 "Interventi di miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POA FSC 2014-2020, nella quale, tra le diverse attività, nel PED attuativo, sono previste le linee di intervento "L3 - Misure di monitoraggio ambientale", a cui fanno capo le linee di attività L 3.1 "Realizzazione di nuovi piezometri di monitoraggio e messa in sicurezza di punti di monitoraggio esistenti dei corpi idrici sotterranei" e L 3.2 "Progettazione e realizzazione di sistemi per il monitoraggio quantitativo delle principali sorgenti", che riguardano nello specifico attività finalizzate al rafforzamento e ottimizzazione del monitoraggio chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

- VISTO** l'Accordo di Collaborazione, stipulato nell'ambito della Linea di azione 2.3.1. "Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POA FSC 2014-2020 - CUP F72G16000000001, ai sensi dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241, Rep.n.23 prot.n.13442 del 27/12/2022 tra il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (STGRI-ADIS), l'ARPAS e il Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Cagliari (DSCG-UNICA), nel quale sono previsti il rafforzamento e l'ottimizzazione dei programmi di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei mediante attuazione delle Attività L 3.1 "Realizzazione di nuovi piezometri di monitoraggio e messa in sicurezza di punti di monitoraggio esistenti dei corpi idrici sotterranei" e L 3.2 "Progettazione e realizzazione di sistemi per il monitoraggio quantitativo delle principali sorgenti";
- VISTO** che con le Determinazioni n. 2530 del 13/12/2024 e n. 1070 del 01/07/2025 l'ing. Domenico Caracciolo è stato nominato responsabile di tutti i procedimenti di competenza dell'ARPAS previsti nell'Accordo di Collaborazione stipulato nell'ambito della Linea di azione 2.3.1. "Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POA FSC 2014-2020 - CUP F72G16000000001, ai sensi dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241, Rep.n.23 prot.n.13442 del 27/12/2022 tra il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (STGRI-ADIS), l'ARPAS e il Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Cagliari (DSCG-UNICA);
- DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, è l'ing. Domenico Caracciolo, Direttore del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico;
- VISTO** che il CUP del progetto è cambiato da E74G20000090001 a F72G16000000001 come da atto aggiuntivo sottoscritto in data 24/05/2022;
- DATO ATTO** che con DDG n. 955/2024 del 30/05/2024 il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato è stato nominato quale "Responsabile del procedimento per la fase di gara" ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.Lgs 36/2023;
- VISTA** la Determinazione n. 2309/2025 del 03/12/2025 del Direttore del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico con la quale si è proceduto alla decisione di contrarre e all'assunzione di impegno di spesa relativamente alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c, del D.Lgs 36/2023 per i lavori di "Realizzazione di nuovi piezometri di monitoraggio e messa in sicurezza di punti di monitoraggio esistenti dei corpi idrici sotterranei". Importo complessivo a base di gara € 668.551,64 + IVA, di cui LOTTO 1 € 306.604,30 + IVA - CIG B9FCB81254, e LOTTO 2 € 361.947,34 + IVA - CIG B9FCB82327, CUP F72G16000000001;
- VISTE** la Determinazione n. 283/2026 del 17/02/2026 del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato di indizione della gara ad evidenza pubblica mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c, del D.Lgs 36/2023 per i lavori di "Realizzazione di nuovi piezometri di monitoraggio e messa in sicurezza di punti di monitoraggio esistenti dei corpi idrici sotterranei, importo complessivo a base di gara € 668.551,64 + IVA, di cui LOTTO 1 € 306.604,30 + IVA - CIG B9FCB81254, e LOTTO 2 € 361.947,34 + IVA - CIG B9FCB82327, CUP F72G16000000001; e la Determinazione n. 316 del 19/02/2026 di parziale rettifica della Determinazione di indizione n. 283 del 17/02/2026;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

- VISTO** che l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs 36/2023;
- PRESO ATTO** che:
- il termine per la ricezione delle offerte è scaduto il giorno 23/03/2026 alle ore 10:00;
 - con nota prot. interno n. 14013 del 30/03/2026 il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato ha trasmesso i verbali del seggio di gara delle sedute del 24/03/2026 e 30/03/2026, nei quali si attesta che sono pervenute n. 9 (nove) offerte e che sono stati ammessi alla procedura di gara in oggetto tutti gli operatori economici che hanno presentato la propria offerta;
- VISTO** che con Determinazione n. 584 del 08/04/2026 il Direttore del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico ha nominato la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto;
- VISTO** che il presidente della Commissione Giudicatrice con note interne prot. n. 21184 del 12/05/2026 e n. 24896 del 03/06/2026 ha trasmesso al Responsabile Unico del Progetto i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice relativi alla fase di valutazione delle offerte inerenti la procedura in oggetto, con i quali la Commissione Giudicatrice ha formulato proposta di aggiudicazione della gara in oggetto, per entrambi i lotti, all'operatore economico GEO GAV S.r.l., con sede in Via dei Gelsomini, 1 - 92026 Favara (AG), P. IVA n. 02380030847;
- VISTA** la nota prot. n. 21291 del 13/05/2026 trasmessa dal Responsabile del Procedimento in fase di Gara e dal Responsabile Unico del Progetto all'operatore economico L&R Laboratori e Ricerche, Via Passo Del Fico - 95121 Catania (CT), P. IVA n. 04053900876, con la quale è stata comunicata l'esclusione dell'offerta tecnica e la mancata ammissione del concorrente alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, come risultante dai verbali n. 2 del 29 aprile 2026 e n. 3 del 5 maggio 2026 della Commissione Giudicatrice;
- PRESO ATTO** della motivazione dell'esclusione: la Commissione ha rilevato che l'offerta tecnica presentata risulta riferita a un operatore economico diverso da quello che ha formalmente inoltrato la domanda di partecipazione. In particolare, l'offerta è intestata al "Consorzio LR Laboratori Riuniti", mentre la domanda risulta presentata da "L&R Laboratori e Ricerche". Alla luce di tale difformità, la Commissione ha ritenuto l'offerta non riconducibile al concorrente e, conseguentemente, da considerarsi come non presentata, disponendone l'esclusione ai sensi dell'art. 16 della "Lettera invito e disciplinare di gara";
- ACCERTATA** la congruità dell'offerta economica dell'operatore economico GEO GAV S.r.l., con sede in Via dei Gelsomini, 1 - 92026 Favara (AG), P. IVA n. 02380030847, in riferimento al prezzo offerto, per i lavori in oggetto, oltre che ai costi della manodopera;
- CONSIDERATO** che con nota prot. interno n. 24898 del 03/06/2026, il Responsabile Unico del Progetto, oltre ad aver accertato la congruità dell'offerta economica e dei costi della manodopera dichiarati dall'operatore economico GEO GAV S.r.l., ha delegato al Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato la funzione di Responsabile per la verifica requisiti mediante il sistema Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE;
- DATO ATTO** che con nota prot. interno n. 26060 del 10/06/2026, il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato ha comunicato che:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

- sono state positivamente concluse le verifiche relative al possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal Disciplinare di gara e dichiarati in sede di partecipazione alla procedura in oggetto dall'operatore economico GEO GAV S.r.l., P. IVA n. 02380030847, ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- risulta tuttora in corso la verifica antimafia, richiesta tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) in data 04/06/2026 protocollo PR_AGUTG_Ingresso_0061026_20260604, ai sensi del D.Lgs 159/2011;

RICHIAMATO il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3942/2025, che ha chiarito come l'acquisizione della documentazione antimafia non costituisca presupposto necessario per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, attesa la distinzione tra la fase di gara e la successiva fase contrattuale;

RITENUTO quindi di dover approvare i verbali del seggio di gara delle sedute del 24/03/2026 e 30/03/2026, e della Commissione Giudicatrice n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della procedura in oggetto, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover disporre l'esclusione dell'operatore economico L&R Laboratori e Ricerche, con sede in Via Passo del Fico – 95121 Catania (CT), P. IVA 04053900876, dalla procedura di gara, poiché l'offerta tecnica presentata risulta riferita a un operatore economico diverso da quello che ha formalmente inoltrato la domanda di partecipazione, in violazione dei principi di immodificabilità e unicità dell'offerta e di identità del concorrente;

RITENUTO opportuno procedere all'aggiudicazione di entrambi i lotti 1 e 2 dei lavori in oggetto in favore dell'operatore economico GEO GAV S.r.l., con sede in Via dei Gelsomini, 1 - 92026 Favara (AG), P. IVA n. 02380030847, che ha conseguito il punteggio finale più elevato, per un valore complessivo dell'offerta, comprensivo dei costi per la sicurezza, pari a € 231.602,39 IVA esclusa (€ 282.554,92 IVA inclusa) per il Lotto 1, e di € 273.420,19 IVA esclusa (€ 333.572,63 IVA inclusa) per il Lotto 2;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 88 e seguenti del D.Lgs 159/2011, la stipula del contratto è subordinata all'acquisizione dell'esito della verifica antimafia ovvero al decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta inoltrata in data 04/06/2026;

CONSIDERATO che, decorso inutilmente il predetto termine senza che sia pervenuto l'esito della verifica richiesta tramite BDNA, il contratto potrà essere stipulato sotto condizione risolutiva, con previsione della sua automatica risoluzione nell'ipotesi di successiva comunicazione antimafia interdittiva;

DATO ATTO che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata, anche in modalità elettronica, secondo le vigenti disposizioni normative e nel rispetto dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023, e che le relative spese contrattuali saranno poste a carico dell'operatore economico aggiudicatario;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della "tracciabilità dei flussi finanziari", di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, così come modificata dal DL n. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 217 del 17/12/2010, per cui si sono richiesti i seguenti CIG: Lotto 1: B9FCB81254 e lotto 2: B9FCB82327;

TUTTO CIÒ PREMESSO, formalmente



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

DETERMINA

- ART. 1** **DI APPROVARE** i verbali del seggio di gara delle sedute del 24/03/2026 e 30/03/2026, trasmessi con nota interna prot. 14013 del 30/03/2026 dal Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato, e i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della procedura in oggetto trasmessi dal presidente della Commissione Giudicatrice con note interne prot. n. 21184 del 12/05/2026 e n. 24896 del 03/06/2026, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- ART. 2** **DI DISPORRE** l'esclusione dell'operatore economico L&R Laboratori e Ricerche, con sede in Via Passo del Fico - 95121 Catania (CT), P. IVA n. 04053900876, dalla procedura di gara, in quanto l'offerta tecnica presentata non risulta riconducibile al concorrente che ha formalmente inoltrato la domanda di partecipazione, essendo la stessa riferita a un diverso operatore economico ("Consorzio LR Laboratori Riuniti"), con conseguente violazione del principio di unicità e immodificabilità dell'offerta e del principio di corrispondenza tra concorrente e offerta presentata, e da considerarsi non riconducibile con certezza al concorrente offerente, come comunicato con nota prot. n. 21291 del 13/05/2026 trasmessa dal Responsabile del Procedimento in fase di Gara e dal Responsabile Unico del Progetto all'operatore economico L&R Laboratori e Ricerche, e come risultante dai verbali n. 2 del 29 aprile 2026 e n. 3 del 5 maggio 2026 della Commissione Giudicatrice;
- ART. 3** **DI AGGIUDICARE** i lavori di "Realizzazione di nuovi piezometri di monitoraggio e messa in sicurezza di punti di monitoraggio esistenti dei corpi idrici sotterranei", CUP F72G16000000001, Lotto 1 CIG B9FCB81254 e Lotto 2 CIG B9FCB82327 all'operatore economico GEO GAV S.r.l., con sede in Via dei Gelsomini, 1 - 92026 Favara (AG), P. IVA n. 02380030847, al prezzo complessivo di € 231.602,39 + IVA, pari a € 282.554,92 IVA inclusa, per il Lotto 1, e di € 273.420,19 + IVA, pari a € 333.572,63 IVA inclusa, per il Lotto 2;
- ART. 4** **DI STIPULARE** il contratto all'esito favorevole della verifica antimafia ovvero, ai sensi della normativa vigente, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di informazione antimafia inoltrata in data 04/06/2026 senza che sia pervenuto l'esito della BDNA (04/07/2026), fermo restando che, in tale ipotesi, il contratto sarà stipulato sotto condizione risolutiva e si intenderà automaticamente risolto in caso di successiva comunicazione di informazione antimafia interdittiva.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito Istituzionale dell'Agenzia.

Il Direttore del Dipartimento
Domenico Caracciolo

